

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1859/2535

นาย ปัญญา ยอด โอวาท
นาย อำนาจ พุฒิรุ่งโรจน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 224

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยที่ 1 ผู้เช่า จำเลยที่ 2 บริวารของ ผู้เช่าออกจาก
อสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าในขณะยื่นฟ้องไม่เกิน เดือนละสองพันบาท จำเลยมิได้
กล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ ว่าเป็นที่พิพาทเป็นของจำเลยทั้งสอง และที่อ้างว่า
ตามสัญญาเช่า ข้อ 6 บิดาโจทก์ได้ให้คำมั่นไว้ว่า หากบิดาโจทก์จะขายที่พิพาทจะต้อง
แจ้งให้จำเลยทั้งสองทราบ เพื่อให้โอกาสได้ซื้อก่อน นั้น ก็มีใช้การยกข้อโต้เถียงใน
เรื่องแปลความหมายแห่งข้อความในสัญญาเช่าที่จะก่อให้เกิดสิทธิอยู่บน
อสังหาริมทรัพย์นั้น จึงต้องห้ามมิให้ คู่ความอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองที่ว่า ศาลชั้น
ต้นสมควรสืบพยาน โจทก์จำเลยเสียก่อนเพื่อที่จะได้วินิจฉัยแปลความสัญญาเช่า ข้อ
6 ว่าโจทก์มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองหรือไม่นั้นเป็นการโต้เถียง ดุลพินิจของศาล
ชั้นต้นในการที่ศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจมีคำสั่ง งดสืบพยานของคู่ความในข้อนี้อันเป็น
ปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนอุทธรณ์ ที่ว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของที่พิพาท และตัวบ้านพิพาท
ของจำเลยทั้งสอง ในส่วนด้านหน้าหรือทั้งหมดปลูกอยู่ในรัศมีของถนน ไม่ได้เช่า
จากใครนั้น ก็เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังข้อเท็จจริง ของศาลชั้นต้นเป็น
ปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกัน.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพิพาทจากนายไฉ่ยอดโอวาท บิดาโจทก์ มีกำหนดเวลา 3 ปี เพื่อปลูกบ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 11.37 ตารางวา ค่าเช่า เดือนละ 120 บาท จำเลยที่ 2 ได้อาศัยอยู่ในบ้านดังกล่าวในฐานะบริวาร ต่อมาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2528 นายไฉ่ถึงแก่กรรม โจทก์ได้เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งของ ศาลชั้นต้น และได้รับมรดกที่ดินพิพาท และโจทก์ได้จัดการเก็บค่าเช่าจากจำเลย ตลอดมาซึ่งจำเลยได้ชำระให้จนกระทั่งสัญญาเช่าสิ้นสุด เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดโจทก์มี หนังสือแจ้งให้จำเลยและบริวารรื้อถอนบ้านและสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินพิพาท จำเลย ทราบแล้วเพิกเฉยขอให้ขับไล่จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากที่ดินพิพาทและให้ จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท จำเลยทำ สัญญาเช่ากับนายไฉ่ ยอดโอวาท มิใช่โจทก์สัญญาข้อ 6 ระบุว่าเมื่อจะขายที่ดินที่ จำเลยเช่าจะต้องแจ้งให้จำเลยทราบว่าขายให้ผู้ใดและในราคาเท่าใดเพื่อจำเลยจะได้ ชื้อก่อนอันเป็นคำมั่นที่จำเลยสนองรับแต่โจทก์ก็หาได้ปฏิบัติตามคำมั่นไม่อันเป็นการ ฝ่าฝืนข้อสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนบ้านเลขที่ 206ตามหมายเลขสี่เหลือง ตามแผนที่พิพาท และให้จำเลยทั้งสองออกไปจากที่ดินของโจทก์และใช้ค่าเสียหาย เดือนละ 200 บาท นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะออกไปจากที่ดิน ดังกล่าว

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยเฉพาะตามฎีกาของจำเลยทั้งสอง ข้อ 2 และ ข้อ 3 ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับมาว่า อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองต้องห้ามอุทธรณ์หรือไม่ เห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยที่ 1 ผู้เช่า จำเลยที่ 2 บริวารของผู้เช่าออกจาก อสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าในขณะที่ยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละสองพันบาท และจำเลย มิได้กล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยทั้งสองและที่อ้าง ว่า ตามสัญญาเช่า ข้อ 6 บิดาโจทก์ได้ให้คำมั่นไว้ว่าหากบิดาโจทก์จะขายที่พิพาทจะ ต้องแจ้งให้จำเลยทั้งสองทราบ เพื่อให้โอกาสได้ซื้อก่อน นั้น ก็มีใช้การยกข้อโต้เถียง ในเรื่องแปลความหมาย แห่งข้อความในสัญญาเช่าที่จะก่อให้เกิดสิทธิอยู่บน อสังหาริมทรัพย์นั้น จึงต้องห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 ที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์สรุปเป็นใจความ ได้ว่า ศาลชั้นต้นสมควรสืบพยานโจทก์จำเลยเสียก่อนเพื่อที่จะได้วินิจฉัยแปลความ สัญญาเช่า ข้อ 6 ว่าโจทก์มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองหรือไม่นั้น เป็นการโต้เถียง ดุลพินิจของศาลชั้นต้นในการที่ศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจมีคำสั่งสืบพยานของคู่ความ ในข้อนี้อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงส่วนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของที่ พินาท และตัวบ้านพิพาทของจำเลยทั้งสองในส่วนด้านหน้าหรือทั้งหมดปลูกอยู่ใน รัศมีของถนนไม่ได้เช่าจากใครนั้น ก็เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังข้อเท็จจริง ของศาลชั้นต้นก็เป็นปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกัน จึงต้องห้ามอุทธรณ์ตามบทกฎหมายดัง กล่าว

พิพากษายืน.

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสุมิตร-สนัด หมายสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ